

부산지방기상청 경비용역 위탁계약서

부산지방기상청 경비용역 도급계약은 다음과 같다.

(이하 부산지방기상청장을 “갑”, 용역도급계약자를 “을”이라 칭한다.)

제1조 (계약유효기간)

① 본 용역의 유효기간은 2014년 3월 1일부터 2014년 12월 31일까지로 한다. 다만, 본 계약이 종료 후 다음 계약이 늦어질 경우 새로운 계약이 체결되기 전까지 본 계약을 연장할 수 있다.

제2조 (대금지불 및 용역비 지급방법)

① 본 계약의 도급금액은 다음과 같다.

- 연 간 : ₩ 원(금 원)
- 월 간 : ₩ 원(금 원)

② 용역비의 지급신청은 용역수행 실적에 대하여 “갑”이 지정한 검수자의 검수조서를 첨부하여 청구한다.

③ 용역비는 경비원의 급료, 상여금, 수당, 퇴직충당금 등 노무비와 보험료, 국민연금 등 제세공과금, 복리후생비 등 일체의 비용을 포함한다.

④ 계약이행 기간이 1개월 미만일 때에는 일할(日割)계산에 의한 방법으로 지불한다.

⑤ 계약조건에서 정한 경비인원의 결원으로 본 용역 업무를 수행하지 못한 경우에는 근무불이행 일수에 대하여 이에 상응하는 용역비를 월정지급액에서 감액하여 지급한다.

⑥ “을”은 임금지급시 경비원이 업무에 충실할 수 있도록 법규에서 정한 최저임금을 초과한 노무비를 지급하여 저임금으로 인한 이직율을 방지하고 업무의 효율성이 증대되도록 하여야 한다.

제3조 (경비원의 채용과 결원 보충)

① “을”은 계약이행에 필요한 인원 2명을 계약조건에 의거 투입하여야 한다.(경비조장 1명, 경비원 1명)

② “을”은 경비원을 채용 또는 결원을 보충하고자 할 때에는 지체없이 경비원을 선발하여 “갑”의 승인을 받은 후 투입한다.

③ “을”은 “갑”이 정한 투입인력의 자격기준에 따라 그 기준에 맞도록 경비원을 채용 또는 결원을 보충하여야 한다.

- 1 -

제4조 (경비의무)

① “을”은 다음과 같은 경비업무를 수행한다

- 가. 출입인원 및 차량에 대한 통제 및 검색
- 나. 경비구역내 시설보안유지 및 통행제한, 보호구역 출입통제
- 다. 자산 및 시설보호, 감시와 옥외 취약지역 예방순찰
- 라. 각종 재산에 대한 도난방지
- 마. 비상사태 조기발견 및 긴급조치(화재, 풍수해, 폭풍, 불순분자 침입시 등)

제5조 (경비원의 자격)

① 경비원은 다음의 자격을 갖추어야 한다

- 가. 사상이 건전하고 품행이 단정한 자
- 나. 만 50세 이상 만 68세 이하인 자
- 다. 경비업법 제10조에 해당되지 않는 자

제6조 (경비원에 대한 책임)

① “을”은 경비원 인사 및 보안유지에 관한 규정을 제정 시행하고, 용역수행과 관련한 경비원의 모든 행위에 대하여 일체의 책임을 진다. 특히 용역수행중 발생할 수 있는 신체적 이상을 미연에 예방하여야 하며, 이의 소홀로 발생한 문제는 ”을”이 일체의 책임을 진다.

② “을”은 경비원의 건강, 신원, 위생, 복무기강 등의 유지에 관한 일체와 고의 혹은 과실로 인한 사고, 인명손상 기타 법률상에 관한 일체의 책임을 진다.

③ “을”은 경비원에 대하여 근로기준법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 직업안정법 등 제반 법률상 사용자로서의 책임과 의무를 가진다.

④ “을”은 경비원에게 규정된 복장을 착용시켜 “을”의 소속직원임을 명료하게 하여야 하며, 항상 복장을 깨끗이 하여 불쾌감을 주지 않도록 관리하여야 한다.

제7조 (경비조장)

① “을”은 계약업무를 이행함에 있어 ”을”을 대리한 경비조장을 선임하고, 다음 임무를 담당하게 한다.

- 가. 당해 현장에 근무하는 “을”의 경비원에 대한 노무관리 및 작업상 지휘감독
- 나. “을”의 경비원에 대한 복무규율의 유지
- 다. 본 계약 업무이행에 관한 “갑”의 업무연락 및 조정

- ② “갑”은 본 계약업무 이행과 관련된 사항을 경비조장에게 지시하여야 한다. 다만, 부득이한 경우에는 경비원에게 직접 지시할 수 있다.
- ③ “을”은 경비조장 선임 사항을 서면으로 “갑”에게 통지한다. 이를 변경한 경우에도 같다.

- 2 -

제8조 (경비근무)

- ① “을”은 경비원에게 “갑”의 사업에 대한 기초적인 지식을 교육하여 외부 문의에 친절히 응대하여야 한다.
- ② “을”은 본 계약이 규정한 사항을 충실히 이행하여야 하며, “갑”은 경비업무에 대하여 “을”에게 지시할 수 있는 권한을 가진다.
- ③ 경비지역의 확대·축소 및 경비대상의 변경 등으로 계약사항의 변동 시 “을”은 “갑”의 요청에 따라 필요한 조치를 취하여야 한다.
- ④ “을”은 경비원으로 하여금 경비근무 요령과 “갑”측의 제반규정 및 규칙을 준수하도록 교육을 실시하여야 한다.
- ⑤ “을”은 경비근무 현황 및 이상유무를 “갑”이 정하는 서식에 의거 “갑”에게 보고하고 일일근무 결과를 제시하여 결재를 득하여야 한다.
- ⑥ “을”이 경비업무 수행을 위해 작성한 일체의 서류는 “갑”에 귀속된다.
- ⑦ 경비원은 경비근무 수행중 사고발생 또는 사고발생의 위험 등 위기상황을 발견하였을 때는 우선 긴급조치를 취하고 “갑”에게 즉시 보고하여 사후 승인을 받아야 한다.
- ⑧ “을”의 취업규칙을 포함한 인사관계 규정, 단체협약 및 기타법령에 의한 휴무, 각종훈련, 휴가 등으로 경비근무의 공백이 없도록 한다.
- ⑨ 경비원은 근무시간 중 “갑”의 승인 없이 근무지를 무단이탈 할 수 없다.

제9조(경비원의 복장 및 경비장구)

- ① 경비원은 경비법에 의한 복장과 장구를 착용하여야 한다.
- ② “을”은 계약이행에 필요한 경비장구를 계약이행개시일까지 구비하여 업무수행에 지장이 없도록 하여야 한다.

제10조 (장비의 확보와 유지관리)

- ① ‘을’은 계약조건에서 정한 용역업무 수행에 필요한 장비 등 일체의 물품을 구비하여 용역수행에 지장이 없도록 하여야 한다.

- ② “갑”은 ‘을’이 구비한 장비에 대하여 수시로 검사하여 수리를 요하는 장비이거나 장비로서 적합하지 않다고 판단될 경우 수리 또는 교체를 요구할 수 있다.
- ③ “을”이 용역장비를 반출하고자 하는 경우에는 “갑”의 승인을 받아야 한다.

제11조 (사무실 등의 제공)

- ① “을”이 계약이행을 위하여 시설물 내에서 사용하는 경비원의 대기실, 창고 전력 및 용수 등은 “갑”이 무상으로 제공하되 대기실의 집기 등은 “을”이 부담한다.

- 3 -

제12조 (유지보수의 책임 및 응급조치의 의무)

- ① ‘을’은 용역을 수행하는 시설 및 환경을 항상 청결하게 유지 관리하여야 하며, 완전한 상태로 유지관리하기 위하여 최선의 예방조치를 취하여야 한다.
- ② “을”은 용역수행을 위해 타 시설물을 손괴시에는 즉시 “갑”에 보고하고 손괴한 시설물을 복구하여야 한다.
- ③ 긴급 또는 예측할 수 없었던 사태의 발생으로 긴급조치를 취하여야 할 필요가 있을 때 “을”은 그의 책임하에 적절한 조치를 취한 후 즉시 “갑”에 보고하여야 한다.

제13조(시설보완과 관련 경비원의 보고의무)

- ① “을”은 근무지역의 외곽 경비시설과 경비 대상물의 미비사항을 발견하였을 때에는 즉시 “갑”에게 시설보완을 요청하여야 하며 “갑”은 요청내용의 타당성을 검토한 후 필요한 조치를 취하여야 한다
- ② “을”은 경비대상물에 출입문과 창문의 개폐여부에 대하여 점검을 실시하여야 하며 불안정한 상태를 발견하였을 때에는 즉시 “갑”에게 보고하여 시정토록 하여야 한다

제14조 (선량한 관리자의 의무)

- ① “을”은 지방서에 따라 관계법령을 준수하고, 스스로 업무처리 계획을 수립하여 “을”의 경비원을 적정히 배치하고, 지도감독과 교육훈련을 실시하여 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여야 한다.

제15조 (근무계획 및 보고)

- ① “을”은 스스로 수립한 업무처리 계획에 의해 용역업무를 수행한다. 그러나 필요한 경우 “갑”은 “을”에게 용역업무 이행을 위한 지시나 요구를 할 수 있다.

- ② 긴급한 상황 등 필요한 경우 “갑”은 “을”에게 계약업무의 처리 상황 보고를 수시로 요구할 수 있다.
- ③ “을”은 “갑”의 요구가 있으면 일지, 보고서 등의 서류를 작성 업무처리 상황을 신속하게 보고하여야 한다.

제16조 (근무규정 및 교육실시)

- ① “을”은 용역업무의 개시와 동시에 경비원의 근무규정을 2통 작성하여 1통은 “갑”에 제출하고 1통은 당해 현장에 비치하여야 한다.
- ② “을”은 경비원에게 근무규정과 업무수행을 위한 충분한 교육을 실시하여야 하며, 필요시 “갑”이 직접 “을”의 경비원에게 교육을 실시할 수 있다.

- 4 -

제17조(업무감독 및 금지사항)

- ① “을”은 용역업무수행과 관련 “갑”의 지시사항 및 시정요구가 있을 경우 이에 따라야 한다. 단, “갑”은 계약업무 수행과 무관한 부당한 지시를 할 수 없다.
- ② 시설물 내에서 문서와 물품 등을 습득한 경우에는 즉시 “갑”에 신고 또는 반환하여야 한다.
- ③ “을”은 업무수행과 관련 여부에도 불구하고 시설물 내에서 다음의 행위를 행하여서는 아니된다.
 - 가. 시설물내 근무자의 업무진행을 방해하는 행위
 - 나. 직무상 필요한 경우를 제외하고 시설물내의 설비현황 등 업무상 습득한 지식을 외부에 누설하는 행위
 - 다. 담당업무 이외의 타업무를 간섭하거나 소관업무를 태만히 하는 행위
 - 라. 사전 허가 없이 출입금지구역에 출입하거나 시설물 내에서 소란한 행동을 하는 행위
 - 마. 기타 “갑”이 금지하는 행위
- ④ “갑”의 정당한 지시사항에 불응하거나 금지사항을 위반한 경비원에 대하여 “갑”은 교체를 요구할 수 있다.

제18조 (계약해지)

- ① “갑”, “을” 쌍방 중 어느 일방이 이 계약을 해지하고자 할 때에는 최소한 2개월전에 상대방에게 그 사유를 통보하여야 한다. 이 경우 계약해지로 인하여 손해를 입는 자가 있을 때에는 “갑”, “을” 쌍방 중 귀책사유 있는 자가 손해배상 책임을 진다.

- ② “을” 또는 그 경비원이 다음 각 호에 해당하는 때에는 “갑”은 계약의 전부 또는 일부를 즉시 해지할 수 있으며, “을”에 대하여 일체의 배상책임을 지지 아니한다.
- 가. “갑”의 기밀을 누설하거나 업무(공무)처리를 방해 또는 지연케 하는 행위
 - 나. 시설물내의 문서 또는 물품을 “갑”의 승인없이 반출 또는 훼손하였을 경우
 - 다. 고의 또는 선량한 관리자로서의 의무를 태만히 하여 시설을 손괴하였거나 중대한 사고를 야기하였을 경우
 - 라. 제18조의 금지행위를 위반하여 “갑”으로부터 시정요구를 받았음에도 불구하고 이를 시정하지 않았을 경우
 - 마. “을”이 본 계약조항을 위반 또는 불이행하였거나 용역업체로서 부적당하다고 “갑”이 인정할 만한 사유가 발생하였을 경우
- ③ 전항의 규정에 의하여 계약이 해지되었을 때 “을”은 ‘갑’으로부터 지급받은 공구 및 자재를 목록에 의거 “갑”에 인계하여야 한다.
- ④ 전항의 인계가 완료될 때까지는 “갑”은 “을”의 소유물에 대한 반출을 제한 할 수 있다.

- 5 -

제19조 (손해배상책임)

- ① “을”은 다음 각 호에 해당하는 경우에는 “갑”에 원상복구 또는 손해배상의 책임을 진다.
- 가. “을” 또는 그 경비원의 귀책사유로 인하여 시설물 내에 근무하는 직원 및 출입하는 자에게 상해를 입혔을 때
 - 나. “을” 또는 그 경비원이 “갑”의 소유시설 및 물품을 망실 또는 훼손하였을 때
 - 다. 기타 “을” 또는 그 경비원이 “갑”의 건물 또는 시설에 손해를 끼쳤을 때

제20조(하도급 및 채권양도금지)

- ① “을”은 경비용역과 용역비의 일부 또는 전부를 제3자에게 하도급 및 양도 위임할 수 없다.

제21조 (업무지시)

- ① 본 계약에 관한 업무지시 중 통상적이거나 경미 또는 긴급한 사항은 구두로 행할 수 있으며, 그 이하의 사항은 문서로 행한다. 다만, 구두지시사항은 사후 문서화하거나 작업일지에 기록하여야 한다.

제22조(현업근무자와의 관계)

- ①“을”은 “갑” 현업근무자의 업무상 지시가 있을 경우 이에 따른다.

제23조(계약조건의 변경)

- ① 용역수행의 범위, 근무형태 등 기타 경미한 근무조건을 변경하고자 할 때에는 “갑”과 “을” 쌍방의 합의에 의하여 변경할 수 있다.